Política de Tratamiento de Datos Personales

Herramienta Almah

Versión	2.0
Fecha de entrada en vigencia	28 de octubre de 2026
Responsables conjuntos	REDEK LLC y TECLEGAL S.A.S.

1. Identificación de los responsables del tratamiento

Las finalidades y los medios del tratamiento de los datos personales recolectados a través de la herramienta Almah (en adelante, "Almah" o "la herramienta") son determinados de manera conjunta por las sociedades que se identifican a continuación, quienes actúan como **responsables del tratamiento** en los términos del artículo 3, literal e), de la Ley 1581 de 2012 (en adelante, las “Responsables"):

Dato	REDEK LLC	TECLEGAL S.A.S.
Naturaleza	Sociedad constituida bajo las leyes del Estado de Florida, Estados Unidos de América	Sociedad comercial colombiana
Identificación	EIN 88-0952296	NIT 901.583.022-1
Domicilio	Florida, Estados Unidos de América	Bogotá D.C., Colombia
Dirección	20874 Vinesta Circle Boca Raton. Florida, 33433	Calle 94 BIS No. 49A-30, barrio La Castellana, Bogotá D.C.
Correo electrónico	info@redek.co	info@redek.co
Teléfono	+57 3176566432	+57 3176566432
Representante legal	Nicolás Ernesto Lozada Pimiento	Nicolás Ernesto Lozada PImiento
Sitio web	https://redek.co	https://redek.co

1.1 Canal único de atención y área responsable

Para garantizar a los titulares un punto de contacto claro, las Responsables han dispuesto un **canal único** para la atención de consultas, reclamos y solicitudes relacionadas con datos personales, cualquiera que sea la sociedad ante la cual se pretenda ejercer el derecho:

- **Correo electrónico:** info@redek.co
- **Teléfono:** 3176566432
- **Dirección física para radicación:** Calle 94 BIS No. 49A-30, La Castellana, Bogotá D.C., Colombia
- **Área responsable de la atención de peticiones, consultas y reclamos:** Coordinación legal teclegal, a cargo de Santiago Andres Contreras Delgado.

El área responsable recibe, tramita y responde las consultas y reclamos en nombre de ambas Responsables, dentro de los términos legales. Las Responsables han acordado entre sí la distribución de sus obligaciones; dicho acuerdo no limita ni condiciona los derechos de los titulares, quienes podrán ejercerlos frente a cualquiera de ellas por el canal indicado.

2. Objeto, alcance y marco normativo

2.1 Objeto

Esta Política establece los criterios para la recolección, almacenamiento, uso, circulación, transmisión, transferencia y supresión de los datos personales tratados por las Responsables con ocasión de la operación de Almah, y los mecanismos para que los titulares conozcan, actualicen, rectifiquen y supriman su información y revoquen la autorización otorgada.

2.2 Descripción de la herramienta

Almah es un software ofrecido como servicio (SaaS) en la nube, orientado a la búsqueda, organización, consulta y análisis de información jurídica y documental mediante técnicas de inteligencia artificial. Las condiciones de prestación del servicio (licencia de uso, niveles de servicio, disponibilidad, propiedad intelectual, limitaciones de responsabilidad y terminación) se rigen por los **Términos y Condiciones de Uso** de Almah, documento independiente de esta Política.

2.3 Ámbito de aplicación

Esta Política aplica a todo tratamiento de datos personales realizado por las Responsables en relación con Almah, en los términos del artículo 2 de la Ley 1581 de 2012, y cobija a los siguientes grupos de titulares: suscriptores y clientes, usuarios de la herramienta, visitantes del sitio web, proveedores y contratistas, y cualquier persona que se comunique por los canales de atención.

Es de obligatorio cumplimiento para las Responsables, sus administradores, empleados y contratistas, y para los encargados que traten datos por cuenta de ellas.

2.4 Marco normativo

- Constitución Política de Colombia, artículos 15 y 20.
- Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.

- Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, Libro 2, Parte 2, Título 2, Capítulos 25 (reglamentación parcial de la Ley 1581 de 2012) y 26 (Registro Nacional de Bases de Datos).
- Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Título V, y demás instrucciones impartidas por esa entidad, incluidas las relativas al tratamiento de datos personales en sistemas de inteligencia artificial.
- Sentencia C-748 de 2011 de la Corte Constitucional y demás jurisprudencia aplicable.

3. Definiciones

Para efectos de esta Política se adoptan las definiciones de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto 1074 de 2015, así como las siguientes:

3.1 Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales.

3.2 Aviso de privacidad: Comunicación verbal o escrita dirigida al titular, mediante la cual se le informa sobre la existencia de esta Política, la forma de acceder a ella y las finalidades del tratamiento.

3.3 Base de datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento.

3.4 Causahabiente: Persona que ha sucedido a otra en sus derechos por causa de muerte de esta (heredero o legatario).

3.5 Contenido del usuario: Documentos, archivos, textos, consultas (prompts) y demás información que el usuario carga o introduce en Almah, la cual puede contener datos personales de terceros.

3.6 Cookies: Archivos o tecnologías similares que se almacenan en el dispositivo del usuario al acceder a un sitio o plataforma web y que permiten recordar información sobre su navegación.

3.7 Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables.

3.8 Dato público: Dato que no es semiprivado, privado o sensible, como los relativos al estado civil, a la profesión u oficio y a la calidad de comerciante o servidor público.

3.9 Dato semiprivado: Dato que no tiene naturaleza íntima, reservada ni pública y cuyo conocimiento puede interesar no solo al titular sino a cierto sector o grupo de personas, como los datos financieros y crediticios.

3.10 Dato privado: Dato que por su naturaleza íntima o reservada solo es relevante para el titular.

3.11 Dato sensible: Dato que afecta la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, como los que revelan el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos u organizaciones sociales o de derechos humanos, los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.

3.12 Encargado del tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros realiza el tratamiento de datos personales por cuenta del responsable.

3.13 Responsable del tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros decide sobre la base de datos y/o el tratamiento de los datos.

3.14 Titular: Persona natural cuyos datos personales son objeto de tratamiento.

3.15 Transferencia: Envío de datos personales por parte del responsable o encargado ubicado en Colombia a un receptor que, a su vez, es responsable del tratamiento y se encuentra dentro o fuera del país.

3.16 Transmisión: Comunicación de datos personales dentro o fuera de Colombia cuando tenga por objeto la realización de un tratamiento por el encargado por cuenta del responsable.

3.17 Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.

4. Principios del tratamiento

Las Responsables aplicarán, de manera armónica e integral, los principios del artículo 4 de la Ley 1581 de 2012:

4.1 Legalidad: el tratamiento es una actividad reglada que se sujeta a la ley y a las demás disposiciones que la desarrollan.

4.2 Finalidad: el tratamiento obedece a finalidades legítimas, informadas al titular. No se tratarán datos para finalidades distintas o incompatibles con las informadas.

4.3 Libertad: el tratamiento solo se ejerce con el consentimiento previo, expreso e informado del titular, salvo mandato legal o judicial que releve de él.

4.4 Veracidad o calidad: la información sujeta a tratamiento debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error.

4.5 Transparencia: se garantiza al titular el derecho a obtener, en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que le conciernan.

4.6 Acceso y circulación restringida: los datos personales, salvo la información pública, no estarán disponibles en internet u otros medios de divulgación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido solo a los titulares o terceros autorizados.

4.7 Seguridad: la información se manejará con las medidas técnicas, humanas y administrativas necesarias para otorgar seguridad a los registros, evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.

4.8 Confidencialidad: todas las personas que intervengan en el tratamiento de datos que no tengan naturaleza pública están obligadas a garantizar su reserva, inclusive después de finalizada su relación con las Responsables.

Adicionalmente, las Responsables aplicarán los criterios de **necesidad y proporcionalidad**, recolectando únicamente los datos adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para cada finalidad, y el de **responsabilidad demostrada**, conforme al artículo 2.2.2.25.6.1 del Decreto 1074 de 2015.

5. Calidad en la que actúan las Responsables

En la operación de Almah, las Responsables pueden actuar en dos calidades distintas, según el tipo de información:

5.1 Como Responsables del Tratamiento

Respecto de los datos de identificación, contacto, cuenta, facturación, pago, navegación y comunicaciones de suscriptores, clientes, usuarios, visitantes, proveedores y solicitantes, descritos en el numeral 7, las Responsables deciden sobre las finalidades y los medios del Tratamiento y asumen los deberes del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012.

5.2 Como Encargadas del Tratamiento respecto del contenido del usuario

Respecto del **contenido del usuario** (documentos, expedientes, bases de conocimiento y consultas que el cliente o usuario carga en la herramienta y que pueden contener datos personales de terceros), quien decide qué información se carga y con qué finalidad es el cliente o usuario. En consecuencia:

a) El cliente o usuario actúa como R**esponsable del tratamiento** de los datos personales de terceros contenidos en el material que carga, y le corresponde contar con la autorización de esos titulares o con otra fundamento jurídico que habilite el tratamiento.

b) Las Responsables actúan como E**ncargadas del tratamiento** de esa información: la procesan únicamente para prestar el servicio contratado, conforme a las instrucciones del cliente y a los Términos y Condiciones, y no la usan para finalidades propias.

c) Las condiciones de esa relación (instrucciones, medidas de seguridad, confidencialidad, subencargados y devolución o supresión de la información) se regulan en el contrato de transmisión de datos o en las cláusulas equivalentes incorporadas en los Términos y Condiciones, conforme al artículo 2.2.2.25.5.2 del Decreto 1074 de 2015.

d) Como Encargadas, las Responsables cumplirán los deberes del artículo 18 de la Ley 1581 de 2012.

6. Autorización del titular

6.1 Forma de obtención

La autorización se solicita a más tardar en el momento de la recolección del dato y se obtiene por medios que permiten su consulta posterior, conforme a los artículos 2.2.2.25.2.2 y 2.2.2.25.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En Almah se obtiene así:

- Al momento del registro, mediante la marcación de una casilla **no premarcada**, junto a la cual se informa: la información de contacto de las Responsables, las finalidades del tratamiento, los derechos del titular y el enlace a esta Política.
- Para el envío de comunicaciones comerciales, publicitarias o de mercadeo, mediante una casilla **independiente y opcional**. Negarse a esta finalidad no impide registrarse ni usar la herramienta.
- Para cookies y tecnologías similares no necesarias, mediante el mecanismo de configuración descrito en el numeral 10.

La sola navegación, el acceso o el silencio del titular **no constituyen autorización** para el tratamiento de sus datos personales.

6.2 Prueba de la autorización

El sistema conserva un registro de cada autorización que incluye, como mínimo, la identificación del titular, la fecha y hora, la versión de la Política aceptada, las finalidades autorizadas y el medio de obtención. Este registro se conserva mientras subsista el tratamiento y por el término adicional necesario para atender reclamaciones.

6.3 Casos en que no se requiere autorización

De conformidad con el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012, no se requiere autorización cuando se trate de: (a) información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial; (b) datos de naturaleza pública; (c) casos de urgencia médica o sanitaria; (d) tratamiento autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos; y (e) datos relacionados con el Registro Civil de las Personas. En estos casos se cumplirán igualmente las demás disposiciones de la ley.

6.4 Aviso de privacidad

Cuando no sea posible poner esta Política a disposición del titular al momento de la recolección, se le comunicará un aviso de privacidad con el contenido previsto en el artículo 2.2.2.25.3.3 del Decreto 1074 de 2015.

7. Datos tratados y finalidades

7.1 Categorías de datos

Categoría	Datos	Finalidad	Naturaleza
Identificación y contacto	Nombre, número de identificación, correo electrónico, teléfono, país, entidad u organización a la que pertenece.	Registro, autenticación y gestión de la cuenta; comunicaciones sobre el servicio.	Privado / público según el caso
Datos de la cuenta	Usuario, credenciales cifradas, plan contratado, estado de la suscripción.	Administración del acceso, soporte técnico y control del servicio.	Privado
Datos de pago	Datos de la transacción, medio de pago utilizado, últimos dígitos de la tarjeta y estado del pago.	Procesamiento de pagos de la suscripción, validación y prevención de fraude.	Semiprivado
Datos de facturación	Razón social o nombre, NIT o RUT, dirección de facturación, correo	Expedición de facturas, cumplimiento de obligaciones tributarias y contables, gestión de cartera.	Privado / público

Categoría	Datos	Finalidad	Naturaleza
	para facturación electrónica.		
Datos de navegación y uso	Dirección IP, tipo de dispositivo y navegador, registros (logs) de acceso y uso, identificadores de sesión.	Seguridad de la plataforma, prevención de fraude, funcionamiento técnico y, solo con autorización, analítica y mejora de usabilidad.	Privado
Datos generados en el uso de la IA	Consultas en lenguaje natural (prompts), respuestas generadas, interacciones y citas seleccionadas.	Prestación del servicio de IA, historial de consultas del usuario y trazabilidad de las respuestas.	Privado (puede contener datos de terceros, ver numeral 5.2)
Comunicaciones	Correos enviados a soporte, tickets, registros de chat, solicitudes de ejercicio de derechos.	Gestión de incidencias, soporte técnico y atención de solicitudes de los titulares.	Privado

7.2 Finalidades por grupo de titulares

Suscriptores y clientes:

- Gestionar la relación precontractual, contractual y comercial derivada de la suscripción a Almah.
- Facturar, gestionar cobros y cumplir obligaciones tributarias, contables y legales.
- Realizar verificaciones en listas restrictivas para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, cuando la normativa aplicable a las Responsables lo exija.
- Enviar notificaciones legales, administrativas y operativas relacionadas con el servicio.
- Enviar información comercial, publicitaria o promocional sobre productos y servicios de las Responsables, **solo si el titular lo autorizó expresamente** (numeral 6.1).

Usuarios de la herramienta:

- Permitir el acceso, la autenticación y la seguridad de las credenciales.
- Prestar el servicio de IA, incluido el procesamiento de consultas y la generación de respuestas.
- Mantener el historial de consultas para beneficio del usuario y garantizar la trazabilidad de las fuentes.
- Brindar soporte técnico y atender incidencias.

Visitantes del sitio web:

- Atender solicitudes de información o contacto.
- Garantizar el funcionamiento y la seguridad del sitio y, con autorización, medir su uso.

Proveedores y contratistas:

- Registrar y gestionar la relación contractual, pagos y obligaciones tributarias.
- Verificar el cumplimiento de estándares de seguridad y confidencialidad exigidos para la operación de Almah.

Cualquier titular que contacte los canales de atención:

- Tramitar y responder consultas, reclamos y solicitudes de ejercicio de derechos dentro de los términos legales.
- Conservar evidencia de la autorización otorgada y de la atención de las solicitudes.

Las Responsables no usarán los datos para finalidades distintas a las aquí señaladas. Si surge una nueva finalidad, se solicitará una nueva autorización al titular.

8. Tratamiento de datos mediante uso de inteligencia artificial

Almah funciona con un modelo de generación aumentada por recuperación (RAG, por sus siglas en inglés), por lo tanto, las respuestas se generan a partir de la base de conocimiento que el usuario habilita, y no de un conocimiento general abierto. En relación con los datos personales, las Responsables asumen los siguientes compromisos:

a) **No entrenamiento:** los datos, documentos e interacciones del usuario no se usan para entrenar ni mejorar los modelos de lenguaje propios o de terceros. Los proveedores de modelos que intervengan actúan como encargados bajo restricciones contractuales equivalentes

b) **Aislamiento:** la información de cada cliente se almacena en instancias y bases vectoriales independientes, para prevenir que sea accesible por otros clientes.

c) **Trazabilidad:** cada respuesta indica los documentos y fragmentos que la soportan, para que el usuario pueda verificarla.

d) **Supervisión humana:** Almah es una herramienta de apoyo. Las Responsables no adoptan, a través de ella, decisiones que produzcan efectos jurídicos sobre los titulares o los afecten significativamente basadas únicamente en tratamientos automatizados. Los resultados deben ser revisados por el usuario.

e) **Evaluación de riesgos:** las Responsables evalúan los riesgos del tratamiento de datos en la herramienta y adoptan medidas de mitigación, en atención a las instrucciones de la SIC sobre inteligencia artificial y datos personales.

Se recomienda al usuario cargar únicamente la información necesaria para su consulta y, cuando sea posible, anonimizar o seudonimizar los datos personales de terceros.

9. Datos sensibles y datos de niños, niñas y adolescentes

9.1 Datos sensibles

Almah no solicita datos sensibles para su funcionamiento. Si en algún caso las Responsables requieren tratar un dato sensible, informarán al titular que no está obligado a autorizar su tratamiento, cuáles de los datos solicitados son sensibles y la finalidad, y obtendrán su autorización explícita, conforme al artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 y al artículo 2.2.2.25.2.3 del Decreto 1074 de 2015. Ninguna actividad estará condicionada a que el titular suministre datos sensibles.

Cuando el usuario cargue documentos que contengan datos sensibles de terceros (por ejemplo, información de salud o de procesos judiciales), lo hace en su calidad de Responsable de esa información (numeral 5.2). Le corresponde contar con la autorización explícita de los titulares o garantizar que su actuazión se encuadra en alguna de las excepciones del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012. Las Responsables tratarán esa información solo como Encargadas y con medidas de seguridad reforzadas.

9.2 Niños, niñas y adolescentes

Almah está dirigida a personas mayores de dieciocho (18) años y a organizaciones. Las Responsables no recolectan de manera intencional, ni directa datos de niños, niñas y adolescentes. En virtud de lo anterior, las Responsables implementan medidas técnicas y organizativas razonables para identificar registros de menores de edad. Cuando tenga conocimiento de que una cuenta pertenece a un menor de edad, adoptará las medidas correspondientes para suspender la cuenta y suprimir los datos personales asociados, salvo que exista un deber legal de conservación.

En caso de que excepcionalmente se traten datos de menores de edad, el tratamiento responderá y respetará su interés superior, asegurará el respeto de sus derechos fundamentales y contará con la autorización de su representante legal, previo ejercicio del derecho del menor a ser escuchado, conforme al artículo 7 de la Ley 1581 de 2012, al artículo 2.2.2.25.2.9 del Decreto 1074 de 2015 y a la Sentencia C-748 de 2011.

10. Cookies y tecnologías similares

Cuando las cookies o tecnologías similares permitan identificar al usuario, la información que recogen es un dato personal y su tratamiento se rige por esta Política. Las Responsables utilizan las siguientes categorías:

Categoría	Propósito	Base del tratamiento
Estrictamente necesarias	Mantener la sesión iniciada, autenticar al usuario, recordar sus preferencias de seguridad y prevenir el fraude.	Son indispensables para prestar el servicio solicitado. Se informan al momento del registro No pueden desactivarse sin afectar el funcionamiento de la herramienta.
Analíticas o de medición	Conocer cómo se usa la plataforma con el fin de mejorarla.	Solo se activan con la autorización previa y expresa del usuario.
De personalización	Recordar configuraciones no esenciales de la experiencia de navegación.	Solo se activan con la autorización previa y expresa del usuario.
Publicitarias	No se usan cookies publicitarias	N/A

Las cookies no necesarias, es decir, las analíticas o de medición y las de personalización, permanecen desactivadas hasta que el usuario las acepte expresamente desde el panel de configuración, en donde también podrrechazarlas o seleccionarlas por categoría, y modificar su

decisión en cualquier momento. El usuario también puede bloquearlas o eliminarlas desde la configuración de su navegador.

Servicios de terceros. Algunos servicios enlazados desde el sitio, como el formulario de contacto alojado en Google Forms, instalan sus propias cookies en los dominios de ese proveedor y bajo su política de privacidad. Las Responsables reciben la información que el titular registra en el formulario y la tratan conforme a esta Política; las cookies que el proveedor instala en sus dominios se rigen por las condiciones de dicho tercero.

11. Transmisión y transferencia de datos

11.1 Transmisión a encargados

Para operar Almah, las Responsables transmiten datos personales a encargados ubicados dentro o fuera de Colombia, entre ellos:

Encargado	Servicio	País de ubicación de los datos
Railway LLC	Alojamiento y procesamiento de la información	Estados Unidos
Google LLC	Procesamiento de consultas de IA	Estados Unidos
Wompi SAS	Procesamiento de pagos	Colombia

Estas transmisiones se realizan mediante contratos de transmisión de datos personales que incluyen, como mínimo, el alcance del tratamiento, las actividades que el encargado realizará por cuenta de las Responsables, sus obligaciones frente a los titulares y las medidas de seguridad, conforme a los artículos 2.2.2.25.5.1 y 2.2.2.25.5.2 del Decreto 1074 de 2015. Cuando exista dicho contrato, la transmisión no requiere autorización adicional del titular.

11.2 Transferencia entre las Responsables

Como corresponsables, TECLEGAL S.A.S. (Colombia) y REDEK LLC (Estados Unidos de América) comparten entre sí los datos necesarios para operar Almah. Este flujo constituye una transferencia internacional en los términos del artículo 26 de la Ley 1581 de 2012. Los Estados Unidos de América figuran en el listado de países con nivel adecuado de protección de datos establecido por la SIC en el Título V de la Circular Única.

11.3 Otros terceros

Las Responsables no venden ni ceden datos personales a terceros. Solo los entregarán a autoridades que los requieran en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial.

12. Derechos de los titulares

Conforme al artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, el titular tiene los siguientes derechos, que podrá ejercer de forma gratuita por el canal indicado en el numeral 1.1:

Derecho	¿Qué comprende?	¿Cómo se ejerce?
Conocer, actualizar y rectificar	Acceder a sus datos y solicitar su corrección cuando sean parciales, inexactos, incompletos, fraccionados o induzcan a error, o cuando su tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado.	Consulta para conocer; reclamo para actualizar o rectificar (numeral 13).
Solicitar prueba de la autorización	Obtener copia de la autorización otorgada, salvo en los casos en que la ley la exceptúa.	Consulta. Se entrega el registro con medio, fecha y finalidades autorizadas.
Ser informado del uso	Saber, previa solicitud, qué uso se ha dado a sus datos.	Consulta.
Presentar quejas ante la SIC	Acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones al régimen de protección de datos.	Queja ante la SIC, una vez agotado el trámite de consulta o reclamo ante las Responsables (numeral 13.6).
Revocar la autorización y/o solicitar la supresión	Pedir que cese el tratamiento o que se eliminen sus datos cuando no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales.	Reclamo. No procede cuando exista un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos (numeral 13.5).
Acceder en forma gratuita	Acceder sin costo a sus datos personales objeto de tratamiento, al menos una vez cada mes calendario y cada vez que existan modificaciones sustanciales de esta Política.	Consulta, previa verificación de identidad.

13. Procedimiento para la atención de consultas y reclamos

13.1 Personas legitimadas

De acuerdo con el artículo 2.2.2.25.4.1 del Decreto 1074 de 2015, pueden ejercer los derechos:

a) El titular, acreditando su identidad.

b) Sus causahabientes, acreditando esa calidad.

c) Su representante o apoderado, acreditando la representación o el apoderamiento.

d) Quien haya sido designado por estipulación a favor de otro o para otro.

e) Los derechos de los niños, niñas y adolescentes se ejercen por quienes estén facultados para representarlos.

13.2 Radicación y verificación de identidad

Las solicitudes se radican en el canal único del numeral 1.1. Para proteger la información, antes de responder se verificará la identidad del solicitante, por ejemplo mediante la confirmación desde el

correo registrado en la cuenta o la presentación de copia del documento de identidad. Para causahabientes y apoderados se exigirá el documento que acredite su calidad. Solo se pedirá la información estrictamente necesaria para esta verificación.

13.3 Consultas

La consulta se atenderá en un término máximo de **diez (10) días hábiles** contados a partir de la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atenderla dentro de dicho término, se informará al interesado, antes del vencimiento, los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá, la cual no podrá superar los **cinco (5) días hábiles** siguientes al vencimiento del primer término (artículo 14 de la Ley 1581 de 2012).

13.4 Reclamos

El titular o sus causahabientes que consideren que la información debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, o que adviertan un presunto incumplimiento de los deberes de las Responsables, podrán presentar un reclamo, que se tramitará así (artículo 15 de la Ley 1581 de 2012):

1. **Requisitos.** El reclamo debe contener la identificación del titular, la descripción de los hechos que dan lugar al reclamo, la dirección o correo para notificaciones, y los documentos que se quieran hacer valer.
2. **Reclamo incompleto.** Si el reclamo resulta incompleto, se requerirá al interesado dentro de los **cinco (5) días** siguientes a su recepción para que subsane las fallas. Si transcurren **dos (2) meses** desde la fecha del requerimiento sin que el solicitante presente la información requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo.
3. **Traslado por falta de competencia.** Si quien recibe el reclamo no es competente para resolverlo, dará traslado a quien corresponda en un término máximo de **dos (2) días hábiles** e informará de la situación al interesado.
4. **Leyenda de reclamo en trámite.** Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos una leyenda que diga "reclamo en trámite" y el motivo del mismo, en un término no mayor a **dos (2) días hábiles**. Dicha leyenda se mantendrá hasta que el reclamo sea decidido.
5. **Término de respuesta.** El reclamo se atenderá en un término máximo de **quince (15) días hábiles** contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo.
6. **Prórroga.** Cuando no fuere posible atenderlo dentro de dicho término, se informará al interesado, antes de su vencimiento, el motivo de la demora y la fecha en que se atenderá, la cual no podrá superar los **ocho (8) días hábiles** siguientes al vencimiento del primer término.

13.5 Revocatoria de la autorización y supresión

La solicitud de supresión o de revocatoria de la autorización se tramita como un reclamo. No procederá cuando el titular tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos (artículo 2.2.2.25.2.8 del Decreto 1074 de 2015), por ejemplo, mientras esté vigente la suscripción o respecto de la información que deba conservarse por obligaciones contables o tributarias. En esos casos se informará al titular el fundamento de la negativa y, si es posible, se suprimirán los datos no cubiertos por ese deber. La revocatoria podrá ser total o parcial; en este último caso se limitará a las finalidades indicadas por el titular, como el envío de comunicaciones comerciales.

13.6 Requisito de procedibilidad

El titular o causahabiente solo podrá elevar queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio una vez haya agotado el trámite de consulta o reclamo ante las Responsables (artículo 16 de la Ley 1581 de 2012).

13.7 Solicitudes sobre el contenido del usuario

Cuando un titular presente una solicitud sobre datos personales incluidos en el contenido que un cliente cargó en Almah (numeral 5.2), las Responsables, como encargadas, darán traslado de la solicitud al cliente responsable dentro de los **dos (2) días hábiles** siguientes, informarán de ello al titular, y apoyarán al cliente en su atención conforme a sus instrucciones.

14. Deberes de las Responsables

En su calidad de responsables, y sin perjuicio de las demás obligaciones legales, las Responsables cumplirán los deberes del artículo 17 de la Ley 1581 de 2012:

a) Garantizar al titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data.

b) Solicitar y conservar copia de la autorización otorgada por el titular.

c) Informar debidamente al titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten.

d) Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.

e) Garantizar que la información que se suministre al encargado sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.

f) Actualizar la información y comunicar oportunamente al encargado las novedades respecto de los datos suministrados.

g) Rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicarlo al encargado.

h) Suministrar al encargado únicamente datos cuyo tratamiento esté previamente autorizado.

i) Exigir al encargado el respeto de las condiciones de seguridad y privacidad de la información del titular.

j) Tramitar las consultas y reclamos en los términos de esta Política y de la ley.

k) Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de la ley.

l) Informar al encargado cuando determinada información se encuentre en discusión por parte del titular.

m) Informar a solicitud del titular sobre el uso dado a sus datos.

n) Informar a la SIC cuando se presenten violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los titulares, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su detección, a través del Registro Nacional de Bases de Datos.

o) Cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta la SIC.

Así mismo, inscribirán y actualizarán sus bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos cuando estén obligadas a ello, conforme al Capítulo 26 del Decreto 1074 de 2015 y a las instrucciones de la SIC.

15. Medidas de seguridad

Las Responsables adoptan medidas proporcionales a la naturaleza de los datos y a los riesgos del tratamiento, entre ellas:

- **Administrativas:** obligaciones de confidencialidad en los contratos laborales y de prestación de servicios, que se mantienen tras su terminación; control de accesos según el rol; capacitación del personal; procedimiento de gestión de incidentes de seguridad.
- **Técnicas:** cifrado de la información en tránsito y en reposo; aislamiento de la información de cada cliente; autenticación de usuarios; registros de acceso; copias de respaldo y gestión de redundancias.
- **De terceros:** selección de encargados con garantías de seguridad equivalentes y verificación de su cumplimiento mediante los contratos de transmisión.

El acceso del personal de soporte a la información del usuario se limita a lo estrictamente necesario para resolver la incidencia reportada y queda registrado.

16. Conservación de los datos y vigencia de las bases de datos

Los datos personales se conservarán solo durante el tiempo razonable y necesario para cumplir las finalidades del tratamiento, atendiendo las disposiciones legales aplicables y los aspectos administrativos, contables, fiscales e históricos de la información (artículo 2.2.2.25.2.8 del Decreto 1074 de 2015):

Información	Plazo de conservación
Datos de la cuenta y del contenido del usuario	Mientras la cuenta esté activa o exista una relación contractual vigente. Terminado el servicio, el usuario dispone de treinta (30) días calendario para exportar su información; vencido ese plazo, se suprime de forma segura de las bases de datos y servidores.
Datos de facturación y soportes contables	El término exigido por las normas contables y tributarias, que para libros y papeles del comerciante es de diez (10) años (artículo 28 de la Ley 962 de 2005).
Registros de autorización y de atención de solicitudes	Mientras subsista el tratamiento y por el término de prescripción de las acciones que puedan derivarse de él.
Registros de seguridad (logs)	12 meses
Datos de proveedores	Durante la relación contractual y por el término exigido por las normas contables y tributarias.

La supresión no procederá, o se aplazará, cuando exista un deber legal o contractual de conservación, o cuando la información sea necesaria para el ejercicio o la defensa de un derecho en un proceso judicial o administrativo. Vencido el plazo aplicable, los datos se suprimirán o anonimizarán de forma irreversible.

Vigencia de las bases de datos. Las bases de datos tratadas en relación con Almah estarán vigentes mientras las Responsables presten el servicio y subsistan las finalidades descritas en esta Política, sin perjuicio de los plazos de conservación indicados.

17. Modificaciones y vigencia de la Política

Esta Política entra en vigencia el **veintiocho (28) de octubre de 2026** y deroga cualquier versión anterior.

Cualquier cambio sustancial en esta Política, en particular el relacionado con la identificación de las Responsables o con las finalidades del tratamiento, será comunicado a los titulares antes de su implementación, a través de la interfaz de la herramienta o por correo electrónico. Cuando el cambio se refiera a las finalidades, se solicitará una nueva autorización (artículo 2.2.2.25.2.2 del Decreto 1074 de 2015).

Control de versiones

Versión	Fecha	Descripción del cambio
1.0	2026	Versión inicial publicada.
2.0	28 de octubre de 2026	Reestructuración integral: identificación completa de las Responsables y canal único de atención; separación de contenidos propios de los Términos y Condiciones; delimitación de la calidad de Encargadas frente al contenido del usuario; autorización expresa y régimen de cookies; procedimiento de consultas y reclamos; transferencias y transmisiones; conservación y vigencia de las bases de datos.